

병존기록 접수 및 처리에 대한 지침

[공소청 예규 제96호, 형사정책담당관실]

제정 대검 예규 제1182호, 2021. 1. 1.
개정 대검 예규 제1373호, 2023. 10. 31.
개정 공소청 예규 제96호, 2026. 10. 2.

제1조 【목적】 이 지침은 「공소청사건사무규칙」 제5조제4항에 따라 사법경찰관(「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」(이하 "수사준칙"이라 한다) 제2조에 따라 사법경찰관의 직무를 수행하는 중대범죄수사청 수사관을 포함한다. 이하 같다)의 결정이 병존하고 관계서류를 분리할 수 없는 사건 및 기록에 대한 접수, 검토 및 처리에 대한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【용어정의】 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. 병존기록 : 수리 대상 사건과 접수 대상 기록에 대하여 수사준칙 제51조제1항 제2호부터 제4호까지의 송치·불송치·수사중지 결정이 둘 이상 병존하고 관계서류 및 증거물을 분리할 수 없는 기록
2. 원본 관계서류 : 사법경찰관이 결정별로 관계서류 및 증거물을 분리할 수 없어 함께 송치 또는 송부한 기록 원본 및 증거물 일체
3. 별책 결정서 : 사법경찰관의 결정서별로 관련 기록목록, 압수물총목록이 첨부되어 각각 별책으로 병존기록에 편철된 결정별 관련서류 일체
4. 사법경찰관 : 수사준칙 제2조에 따른 사법경찰관(사법경찰관의 직무를 수행하는 중대범죄수사청수사관을 포함한다)

제3조 【접수】 ① 사건사무담당직원은 병존기록이 접수된 경우 원본 관계서류에

각 결정별로 별책 결정서가 첨부되었는지 여부, 사법경찰관이 수사과정에서 수사와 관련하여 작성하거나 취득한 서류 또는 물건에 대한 목록이 누락 없이 작성되어 있는지 점검한다.

② 사건사무담당직원은 제1항의 점검 결과 관계서류 등이 법령에 따라 작성·편철되지 아니한 것을 발견한 때에는 사법경찰관에게 보완을 요구할 수 있다.

③ 병존기록과 함께 송부된 압수물은 다음 각 호에 따라 송치사건 또는 불송치 기록의 압수물로 수리한다.

1. 병존기록에 송치 결정과 그 외 결정이 병존하는 경우에는 송치 사건의 압수물로 수리
2. 병존기록에 불송치 결정과 수사중지 결정이 병존하는 경우에는 불송치 기록의 압수물로 수리

제4조 【병존기록의 배당】 ① 병존기록이 접수된 경우 동일한 검사실에 배당하여 검토 및 처리하도록 한다.

② 병존기록 접수 이후 이의신청, 송치요구, 수사중지 기록 재기수사 등의 사유로 추가 송치·송부되는 사건 또는 기록도 원칙적으로 최초에 병존기록을 배당받은 검사(승계검사 포함)가 검토 및 처리한다. 다만, 달리 배당할 특별한 사정이 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

제5조 【병존기록 검토 및 처리 시 유의사항】 ① 검사는 병존기록을 배당받은 경우 사법경찰관의 결정서별로 보완수사요구, 재수사요구 등의 필요성을 검토한다. 이 경우 수사중지 부분에 대하여는 수사준칙 제51조제4항의 검토기간을 고려하여 신속하게 시정조치요구 필요성 등을 검토한다. 다만, 병존하는 송치 사건

또는 불송치 기록을 수사중지 기록과 함께 처리할 수 있는 경우에는 동시에 처리한다.

② 검사는 병존기록 중 송치사건과 불송치 기록을 가급적 동시에 처리한다. 다만, 결정서별 검토 대상 사건 또는 기록의 복잡성, 구속기간 또는 공소시효 등을 고려하여 개별적으로 처리할 필요가 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

③ 병존기록의 원본 관계서류는 원칙적으로 송치사건의 관계서류로 간주한다. 다만, 병존기록에 불송치와 수사중지 기록만 병존하는 경우에는 불송치 기록의 관계서류로 간주한다.

④ 검사는 병존기록 중 송치사건과 불송치 기록이 수사준칙 제59조제3항 소정의 관련 사건이고, 각각 보완수사요구(결정)와 재수사요구가 필요한 경우 재수사요구 사항을 보완수사요구 사항에 포함시키고, 불송치기록은 기록반환으로 처리할 수 있다. 이 경우 보완수사요구서(결정)는 원본 관계서류에 첨부하여 사법경찰관에게 송부한다.

⑤ 병존기록에 포함된 사법경찰관의 개별 결정에 대한 처리 절차는 이 지침에서 달리 규정한 사항 외에는 해당 결정에 대한 공소청 지침에 따른다.

제6조 【별책 결정서 반환】 ① 검사가 불송치 기록 또는 수사중지 기록에 대하여 「형사소송법」 제245조의5제1항제2호 또는 수사준칙 제51조제4항에 따라 기록을 반환하는 경우에는 각 별책 결정서를 사법경찰관에게 반환한다. 다만, 병존기록에 불송치 결정과 수사중지 결정만 병존하고 있고 수사중지에 대한 별책 결정서를 먼저 반환한 경우에는 불송치 기록을 반환하면서 형사소송법 제245조의5 제1항제2호에 따라 원본 관계서류와 증거물을 함께 사법경찰관에게 반환한다.

② 검사가 「공소청사건사무규칙」 제98조제5호에 따라 보완수사요구(결정)를

하면서 동시에 제1항 본문에 따라 불송치 기록 또는 수사중지 기록을 반환하는 경우에는 해당 별책 결정서와 함께 원본 관계서류 및 증거물을 사법경찰관에게 반환한다.

제7조 【추가 송치·송부 사건의 접수 등】 ① 사건사무담당직원은 병존기록 송치·송부 이후 불송치 결정에 대한 이의신청 또는 수사중지 사건에 대한 재기수사로 인해 추가로 사건 또는 기록이 송치·송부되는 경우, 별책 결정서 및 추가된 새로운 증거물만으로 사건 또는 기록을 수리·접수할 수 있다.

② 제1항에 따라 사법경찰관이 추가로 사건 또는 기록을 송치·송부할 당시 검사가 이미 병존기록 중 송치 부분의 전부 또는 일부를 공소제기(수사준칙 제52조 제1항제8호 내지 제11호에 따른 사건송치 결정 및 제7호에 따른 타 기관 이송 포함)하였다면, 사건사무담당직원은 별책 결정서 및 추가된 새로운 증거물 이외에 원본 관계서류 등본이 첨부된 경우에만 접수할 수 있다.

③ 사법경찰관이 병존기록을 송치·송부한 이후에 병존기록 중 불송치 또는 수사중지 결정한 부분 전체에 대하여 이의신청 또는 재기수사를 이유로 모두 송치·송부하는 경우, 사건사무담당직원은 별책 결정서 및 추가된 새로운 증거물 이외에 원본 관계서류 등본 전체가 첨부되었을 때에만 이를 접수할 수 있다.

④ 검사는 제1항에 따라 추가 송치·송부된 사건 또는 기록을 배당 받은 경우 제2항과 제3항의 관계서류 등본이 첨부되어 있는지 점검하고 필요한 등본이 첨부되지 않은 것을 확인한 때에는 사건사무담당직원으로 하여금 사법경찰관에게 보완을 요구하는 등 필요한 조치를 하도록 한다. 그럼에도 불구하고 사법경찰관이 보완 요구에 응하지 않는 때에는 검사가 「공소청사건사무규칙」 제11조제2항에 따라 사건사무담당직원으로 하여금 수리 또는 접수를 취소하게 할 수 있다.

제8조 【추가 송치·송부 사건에 대한 처리절차】 ① 검사는 제7조제1항에 따라 사법경찰관이 추가로 별책 결정서 등을 송치·송부하는 경우, 원본 관계서류에 편철하여 검토하고 처리한다.

② 검사가 기존의 불송치 또는 수사중지 기록을 처리하기 전에 해당 부분에 대하여 제7조제1항과 같이 추가로 송치 또는 송부가 되는 경우에는, 기존의 불송치 또는 수사중지 기록은 기록반환으로 처리한다.

③ 검사가 병존기록 원본 관계서류를 보관하지 않게 된 상태에서 제7조제1항에 따라 별책 결정서 및 추가된 새로운 증거물만 추가로 송치·송부되는 경우에는 원본 관계서류 등본 등 증거를 보완하도록 보완수사요구하거나 수사준칙 제6조 제2항에 따라 사법경찰관에게 원본 관계서류 등본을 요구할 수 있다.

제9조 【전결범위】 병존기록 처리에 관하여는 개별 사건 및 기록의 처리 시기와 주문에 따라 해당 지침에서 정한 전결범위에 따른다. 다만, 동시에 처리하는 사건 또는 기록별로 결재자가 다른 때에는 상급 결재자의 결재를 받아 처리한다.

제10조 【재검토기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 예규에 대하여 2027년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 한다.

부칙

제1조 (시행일) 이 지침은 2021. 1. 1.부터 시행한다.

제2조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령

제248호)에 따라 이 규정 시행일부터 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 규정의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2023. 12. 31.까지로 한다.

부칙 <대검 예규 제1373호, 2023. 10. 31.>

제1조 (시행일) 이 지침은 2023. 11. 1.부터 시행한다.

제2조 (재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 규정 시행일부터 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 규정의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2026. 10. 31.까지로 한다.

부 칙 <공소청 예규 제96호, 2026. 10. 2.>

제1조(시행일) 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.